國際公法主題整理：國際爭端解決

> 整理範圍：108-114年司律一試國際公法考題
> 涵蓋主題：國際法院管轄權、國際法院受理案件、國際法院特別分庭、國際法院訴訟程序與判決執行、爭端解決方式分類
> 題數：5 題

壹、國際法院管轄權

一、ICJ 管轄權之合意基礎（112年第9題）

國際法院對國家間爭端之訴訟管轄權，須以當事國合意為基礎，下列敘述何者錯誤？

(A) 國際法院對爭端利益相關第三方國家無管轄權，不影響其訴訟管轄權之行使
(B) 爭端當事國得於爭端發生後，藉由特別協議接受國際法院管轄
(C) 就爭端法律問題，國際法院規約締約國得隨時聲明承認國際法院強制管轄
(D) 國際法院規約締約國就其接受國際法院強制管轄之聲明，不得附帶任何條件

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	即使爭端涉及**第三方國家之利益**，只要雙方當事國合意，ICJ仍得行使管轄權（但不得判決對第三方之權利義務）。
(B)	☑ 正確	爭端當事國得於爭端發生後，以**特別協議**（compromis）接受ICJ管轄。
(C)	☑ 正確	依ICJ規約§36(2)，締約國得隨時聲明承認ICJ之**強制管轄**（任擇強制管轄條款）。
		締約國之強制管轄聲明**得附帶**

(D)	❌ 錯誤（本題答案）	**條件**（reservations/conditions），如排除特定類型爭端、限定時間等。此為國際實踐所允許。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> ICJ管轄權之三種基礎：
>
> 1. **特別協議**（compromis）：爭端後合意
> 2. **條約條款**：條約中規定以ICJ解決爭端
> 3. **任擇強制管轄**（§36(2)聲明）：得附帶條件
>
> - 管轄權以**當事國合意**為基礎

貳、國際法院受理之案件

一、ICJ 得受理之案件（111年第10題）

關於國際法院得受理之案件，下列敘述何者錯誤？

(A) 安全理事會有權向國際法院提出諮詢意見案
(B) 個人亦得以規約締約國違反條約為由，向國際法院提起訴訟
(C) 提起訴訟之國家，必須對爭端在法律上有權利或利益
(D) 爭端當事國皆同意接受管轄時，國際法院得受理該訴訟

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	安理會有權向ICJ提出**諮詢意見**之請求（憲章§96）。
(B)	❌ 錯誤（本題答案）	**個人不得**向ICJ提起訴訟。ICJ之訴訟管轄權僅及於**國家**（規約§34(1)），個人非適格當事人。

(C)	☑ 正確	提起訴訟之國家須對爭端具有**法律上之權利或利益**（standing/legal interest）。
(D)	☑ 正確	爭端當事國**皆同意接受管轄**時，ICJ得受理（合意管轄）。

參、ICJ 特別分庭

一、特別分庭制度（110年第10題）

有關國際法院之特別分庭制度，下列敘述何者錯誤？

(A) 國際法院特別分庭裁判尚非終局，得上訴大法庭
(B) 國際法院規約對特別分庭組成法官人數設有最少3名之限制
(C) 就個案設立之特別分庭，法官得由當事國合意選任之
(D) 國際法院設有簡易程序分庭以加速程序作業

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤（本題答案）	ICJ特別分庭之裁判為**終局裁判**（final and without appeal），**不得上訴**大法庭。ICJ本身即為最高司法機關，無上訴審。
(B)	☑ 正確	ICJ規約§26規定，特別分庭之法官人數**最少3名**。
(C)	☑ 正確	就個案設立之特別分庭（ad hoc chamber），法官得由**當事國合意選任**（§26(2)）。
(D)	☑ 正確	ICJ設有**簡易程序分庭**（Summary Procedure Chamber），每年由5名法官組成，以加速程序作業（§29）。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> ICJ 訴訟要點：
>
> - **當事人**：僅國家（個人不得起訴）
> - **諮詢意見**：聯合國大會、安理會及經授權機構得請求
> - **特別分庭**：裁判為**終局**，不得上訴
> - **強制管轄聲明**：得附帶條件
> - 法官最少3名；得由當事國合意選任

肆、國際法院訴訟程序與判決執行

一、ICJ 訴訟程序與判決執行（109年第10題，原第65題）

關於國際法院的訴訟程序與判決執行，下列何者正確？

(A) 若國際法院確定其有管轄權，但被告國拒絕出席審判，則法院必須將案件駁回
(B) 國際法院僅處理當事國間之爭端，不允許第三國參加訴訟
(C) 國際法院的判決由該院執行處負責執行
(D) 聯合國會員國不履行國際法院判決，他造得向安全理事會提出申訴

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	被告國拒絕出席時，法院**不必駁回**。依ICJ規約§53，一造不出庭時，他造得請求法院作出有利於其之判決，法院應確認管轄權及請求之合理性後**缺席判決**。
(B)	✗ 錯誤	ICJ**允許第三國參加訴訟**。依規約§62，認為有法律利益之國家得聲請**參加**（intervention）。

(C)	❌ 錯誤	ICJ**無執行處**。判決之執行依賴當事國**自願履行**，或透過聯合國安全理事會機制。
(D)	☑ 正確（本題答案）	依聯合國憲章§94(2)，聯合國會員國不履行ICJ判決時，**他造得向安全理事會提出申訴**，安理會得作成建議或決定應採取之辦法。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> ICJ 訴訟程序與判決執行：
>
> - **缺席判決**：被告不出庭，法院仍得判決（§53）
> - **第三國參加**：有法律利益者得聲請參加（§62）
> - **判決執行**：無執行處，依賴自願履行
> - **不履行救濟**：他造得向**安理會申訴**（憲章§94(2)）

伍、爭端解決方式之分類

一、裁判性爭端解決方式（108年第3題，原第58題）

下列何者屬於國際法上裁判性的爭端解決方式？

(A) 調停（mediation）
(B) 斡旋（good offices）
(C) 仲裁（arbitration）
(D) 調解（conciliation）

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 錯誤	**調停**屬於**外交性（非裁判性）**爭端解決方式，由第三方提出解決方案之建議，但對當事國

		無拘束力。
(B)	❌ 錯誤	**斡旋**屬於**外交性**爭端解決方式，第三方僅促進當事國對話，不提出具體解決方案。
(C)	☑ 正確（本題答案）	**仲裁**（arbitration）屬於**裁判性**爭端解決方式，仲裁庭之裁決對當事國具有**法律拘束力**。
(D)	❌ 錯誤	**調解**屬於**外交性**爭端解決方式，調解委員會提出報告與建議，但對當事國無拘束力。

[!NOTE]
重點整理
國際爭端解決方式之分類：

- **外交性（非裁判性）**：談判、斡旋、調停、調查、調解
- **裁判性**：仲裁、國際法院訴訟
- 區別關鍵：裁判結果是否具有**法律拘束力**

資料來源： 108–114 年司律一試國際公法考古題
最後更新： 2026-06-19